

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3238/2535

นาย ทวี ทิสยากร
นาย เย็น ว่องวิจนะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้เคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินจากที่ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินปักไว้เดิมไปปิดกั้นที่ดินของโจทก์ขอให้ย้ายกลับที่เดิม จำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยไม่ได้เคลื่อนย้ายหลักเขตดังกล่าวเมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยเป็นผู้เคลื่อนย้ายหรือใช้ให้ผู้อื่นเคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินจำเลยจึงมิได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 และเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นฎีกาศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานที่ดินรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินของโจทก์ตามโฉนดที่ 2934 ตำบลท้ายบ้าน (บางปูใหม่) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ แล้ว ที่ดินมีรูปเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ตรงกับรูปแผนที่ตามโฉนด โดยที่ดินด้านที่ติดกับเขตคลองชลประทานชุดใหม่ จำเลยได้เคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินหมายเลข 069147 ออกไปจากที่เดิม ไปปักรุกล้ำเขตคลองชลประทานชุดใหม่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทำให้รูปที่ดินของโจทก์ไม่ตรงกับรูปที่ดินหลัง

โฉนด โฉทก้ได้รับความเสียหายเพราะที่ดินของโฉทก้ถูกปิดกั้นทางที่จะออกไปสู่ที่สาธารณะ ทำให้ที่ดินของโฉทก้มีราคาลง ขอให้บังคับจำเลยเคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินหมายเลข 069147 ไปไว้ในที่เดิมให้ตรงตามแผนที่ในโฉนด หากจำเลยไม่เคลื่อนย้ายก็ให้โฉทก้เป็นผู้เคลื่อนย้ายโดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นและขอให้ศาลแจ้งคำพิพากษาถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการทำการการเคลื่อนย้ายหลักเขตด้วย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ 16826 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มานานกว่า 10 ปีจำเลยไม่ได้ย้ายหลักเขตที่ดินหมายเลข 069147 ไปปิดกั้นหน้าที่ดินของโฉทก้หลักเขตที่ดินดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการได้ปักไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2512 จำเลยออกโฉนดโดยชอบโฉทก้ฟ้องคดีโดยไม่สุจริต โฉทก้ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โฉทก้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ที่ดินโฉทก้เป็นไปตามรูปที่ดินด้านหลังโฉนดที่ 2934 เลขที่ดิน 24 ตำบลท้ายบ้าน (บางปูใหม่) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คำขออื่นนอกจากนั้นให้ยก

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โฉทก้ฟ้องว่า จำเลยได้เคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินหมายเลข 069147 จากที่ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินปักไว้เดิมไปปิดกั้นที่ดินของโฉทก้จำเลยให้การต่อสู้จำเลยไม่ได้เคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินดังกล่าว จึงเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาจำเลยในข้อที่ว่า จำเลยเป็นผู้เคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินหมายเลข 069147 ออก

ไปจากที่ปักไว้เดิมหรือไม่เสียก่อน เห็นว่า โจทก์ไม่มีพยานที่รู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้เคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินหมายเลข 069147 หรือจำเลยใช้ให้ผู้อื่นเคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใดนางชูป ภู่ทองพยานโจทก์ก็เบิกความว่า พยานเป็นผู้ดูแลและครอบครองที่ดินของโจทก์ แต่ไม่ทราบว่าผู้ใดเคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินหมายเลข 069147 จำเลยก็นำสืบว่าจำเลยไม่ได้เคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้เคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินหมายเลข 069147 หรือจำเลยใช้ให้ผู้อื่นเคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินดังกล่าว จำเลยจึงมิได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 เรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นฎีกาไว้ด้วยศาลฎีกากียกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) เมื่อโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องก็ต้องยกฟ้อง คดีไม่จำเป็นต้องพิจารณาฎีกาข้ออื่น ๆ อีกต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(ไพศาล รามราชกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ